

1501975-22.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2167441/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 25667956 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2167441 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2167441/2022 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501975-22.2022.8.26.0548 controle:2022/000766

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2167441/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 25667956 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2167441 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2167441/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO ATALIBA AUGUSTO

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 40 "caput" do(a) CP c/c Art. 40 "caput", III do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

GUSTAVO ATALIBA AUGUSTO, RG nº 71.893.322/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Aos 22.06.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 51/55). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 90 e 93). A denúncia foi recebida aos 29.08.22, sendo o acusado citado aos 06.09.22 (fls. 95 e 118). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi realizado o interrogatório do réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela desclassificação para o delito de porte para uso próprio. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, oralidade, boletins de ocorrência, autos de exibição/apreensão, comunicado de evento, laudo de constatação e exames que apresentaram resultado positivo para Tetrahydrocannabinol (fls. 04/13, 16/17, 36/37, 40/43, 65/67, 83/85 e 137/139). Com efeito, em seu interrogatório judicial o acusado assumiu a posse de todo entorpecente que foi apreendido, mas negou o tráfico, dizendo-se usuário. Alegou que não trabalha e que estava vindo de outro presídio, com uma "carta de apresentação", trazendo a droga no estômago para consumir em torno de um mês. Os agentes penitenciários hoje ouvidos relataram que o réu retornava de saída temporária e, ao ser submetido ao scanner, verificou-se que ele trazia algo no estômago. De imediato o acusado admitiu que era droga. Foi então levado ao Hospital Mário Gatti onde permaneceu internado e expeliu, aos poucos, todas as porções de maconha que foram apreendidas. A prova é incontroversa e dispensa maiores considerações, até porque o réu não nega a posse da droga. A traficância restou plenamente configurada, já que o réu procurou ingressar no presídio com razoável quantidade de substância, separada em porções, que certamente seriam distribuídas/comercializadas no interior da prisão entre os demais detentos. O acusado também não comprovou exercer alguma ocupação lícita, tampouco ser detentor de condição econômica que lhe permitisse adquirir tamanha quantidade de droga apenas para seu próprio deleite, o que vem reforçar a conclusão de que as porções de maconha se destinavam ao tráfico. Por sinal, em caso desta mesma vara judicial, o E. Tribunal de Justiça decidiu que: "É evidente que a droga se destinava ao fornecimento para consumo de terceiros, não só pela sua quantidade (seis porções pesando cerca de 19,8 gramas), mas também por se tratar da inserção de droga no interior de estabelecimento prisional, mediante a ocultação no próprio corpo do réu, o que, há de se convir, não é usual em casos de posse de entorpecentes para uso próprio" (sublinhei, TJ/SP - Apel. Crim. nº 1513535-07.2019.8.26.0114 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 28.10.20 - Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas). Pode até ser que o réu também viesse a desfrutar de parte do entorpecente, mas isso não afasta o tráfico, mesmo porque não é incomum que os usuários de droga também se dediquem a mercancia para sustentar o próprio vício. Por fim, observo que há nos autos informação, e também consta do respectivo laudo pericial (fls.83/85), que o réu teria expelido mais 09 porções de maconha. Porém, apenas aquelas mencionadas na denúncia já são suficientes para caracterização do tráfico, não sendo caso de aditamento, o que somente iria postergar o desfecho do processo. A majorante merece subsistir, uma vez que a infração foi cometida nas dependências de estabelecimento prisional, de acordo com o disposto no artigo 40, inciso III, da Lei de Tóxicos. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o acusado é reincidente (fls. 45 - proc. nº 0000538-59.2018). Acréscimo de 1/6, resultando na reprimenda de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. C) Causas de

aumento e diminuição de pena: 1) traficância ocorreu em estabelecimento prisional. Acréscimo de mais 1/6, nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, resultando na reprimenda de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2) a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi).D) Apelar em liberdade: o réu é reincidente específico, esteve preso desde o flagrante e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 766/22 e CONDENO O RÉU GUSTAVO ATALIBA AUGUSTO, RG nº 71.893.322/SP, a cumprir 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 680 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 23 de novembro de 2022. Eu SLA, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA